

1501012-54.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... do acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, valendo consignar que a condição de usuário de drogas não é incompatível com a de traficante. Aliás, é sabido que estas figuras normalmente se confundem (usuário-traficante), havendo possibilidade de o tráfico sustentar o consumo de drogas.

Como se não bastasse, de todo inverossímil e isolada nos autos a negativa do réu. A

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501012-54.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - BU1301-1/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 2138510/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 2138510 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque em 21 de maio de 2022, por volta de 00h, na avenida Betânia, altura do numeral 800, Jardim Betânia, nesse município e comarca de Sorocaba, guardava e trazia consigo drogas consistentes em 20 (vinte) porções contendo 63,55g (sessenta e três gramas e cinquenta e cinco centigramas) de maconha, 174 (cento e setenta e quatro) microtubos plásticos contendo 14,32g (quatorze gramas e trinta e dois centigramas) de cocaína, 50 (cinquenta) microtubos plásticos contendo 4,94g (quatro gramas e noventa e quatro centigramas) de cocaína, e 58 (cinquenta e oito) porções contendo 9,56g (nove gramas e cinquenta e seis centigramas) de cocaína, para fins de entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, substâncias que determinam dependência física e psíquica.

Notificado (fl. 165), Marcos apresentou defesa preliminar (fl. 169).

A denúncia foi recebida em 28 de junho de 2022 (fl. 170) e o réu citado (fl. 161). Em audiência por videoconferência foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, uma pela defesa e o réu foi interrogado (fls. 188 e 200). Por debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, por entender comprovadas autoria e materialidade (fls. 200). O Defensor Público, em memoriais escritos, postulou sua absolvição por falta de provas com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP; subsidiariamente, benefícios relativos à dosimetria penal (fls. 204/212).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do fato está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 11), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 153/155), fotografias das drogas apreendidas (fls. 15/18) e depoimento dos guardas municipais responsáveis pela prisão do acusado.

A autoria é certa.

As testemunhas da acusação Sérgio Rodrigues e Willian Batista de Souza, uníssonos, patrulhavam para cumprirem ordem de serviço. Num imóvel abandonado, tomado por moradores de rua para usarem drogas, avistaram o acusado que, assustado por segurar algo na cintura, fugiu até uma adega próxima. Ali abordado, encontraram os pinos de cocaína e maconha, além de R\$ 33,00 reais. Questionado, confessou que vendia drogas há seis meses, pois devia ao traficante Gerson. Foram à residência de Marcos para buscarem seu documento de identificação. Os guardas já o abordaram anteriormente, pois o réu é conhecido por perturbar os moradores daquele local.

A testemunha da defesa Valentina de Oliveira, irmã do acusado, aduziu que recebeu os guardas na residência para pegar o documento de identidade do acusado, pois tinha sido preso. Nada sabe sobre os fatos.

O réu, em seu interrogatório, negou a traficância. Disse que no dia dos fatos foi ao ponto de traficância comprar drogas, perto da adega da irmã. Foi surpreendido pelos agentes da lei, estava com pedras de crack e dinheiro do auxílio-Brasil. Já tinha sido flagrado pelos mesmos guardas que o abordaram. Foi forçado a dizer quem era o traficante, negou que soubesse a qualificação. Indagado pelo Parquet, não conhece "Gerson".

Esse é o conjunto probatório dos autos.

O acusado negou a traficância. Entretanto, os depoimentos dos agentes da lei foram uníssonos, muito bem esclarecidos e não há nenhum indicativo que desmereça suas versões. Valentina não presenciou o momento da abordagem. A versão do acusado que comprou drogas e estava apenas com as pedras de crack não encontra respaldo na prova dos autos, pois na sacola que trazia tinha grande variedade de drogas: cocaína e maconha, além da quantia em dinheiro.

Importante destacar que o conjunto probatório é firme no sentido da responsabilização do acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, valendo consignar que a condição de usuário de drogas não é incompatível com a de traficante. Aliás, é sabido que estas figuras normalmente se confundem (usuário-traficante), havendo possibilidade de o tráfico sustentar o consumo de drogas. Como se não bastasse, de todo inverossímil e isolada nos autos a negativa do réu. A vultuosa quantidade de cocaína e maconha que Marcos trazia consigo estava acondicionada individualmente, o que evidencia a destinação ao consumo de terceiros, afinal, apreendidas 185,30grs de cocaína e 83,3grs de maconha. Impossível, portanto, acatar a tese de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas.

Comprovada a materialidade e indubitosa a autoria, certa a condenação, passo a dosar as penas.

Atento ao artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, observo que o acusado é reincidente (fls. 160/166), estabeleço sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, de menor valor. Na segunda fase, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto) pela reincidência, totalizando em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de menor valor. Na

terceira fase, não há causa de aumento e de diminuição de penas, torno-as definitivas.

Por ser reincidente, o réu não faz jus a qualquer benefício, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, de modo que preso preventivamente, permanece a custódia cautelar para garantia da ordem pública e segurança da futura aplicação da lei penal, de modo que não poderá apelar em liberdade. Anoto para o fato que a primeira anotação cartorária do acusado data o ano de 1996, ou seja, está na vida da criminalidade há mais de vinte anos, representando assim, verdadeiro perigo para a sociedade se solto estiver.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA, R.G nº 30.902.624 SSP/SP às penas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de menor valor, no regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Determino o perdimento da quantia em dinheiro apreendida em favor da União, visto que diretamente ligados à prática do comércio ilícito de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; ao IIRGD, fornecendo informações sobre a decisão; e expeça-se guia de recolhimento para início da execução das penas.

P.R.I.C.

Sorocaba, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA